

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8303/2543

บริษัท ไอ.อี.เทรดดิง จำกัด  
บริษัทสยามนิสสัน ธนบุรี จำกัด กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 820

โจทก์ซื้อรถยนต์จากจำเลยที่ 2 หลังจากโจทก์วางเงินมัดจำแล้วจำเลยที่ 2 จึงส่งรถยนต์มาจากจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้โจทก์จึงร้องเรียนไปยังบริษัท ส. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถยนต์คันที่โจทก์ซื้อ บริษัทส.มีหนังสือแจ้งโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 (ดิลเลอร์) ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับจำเลยที่ 2 (โบรคเกอร์) เพื่อเจรจาใช้หนี้ให้โจทก์ หากโจทก์ประสงค์ซื้อรถยนต์ในครั้งต่อไปขอให้ติดต่อกับจำเลยที่ 1 โดยตรงเพราะจำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายจากบริษัท ส.แล้ว พอแปลคำว่าดิลเลอร์ได้ว่าหมายถึงผู้จำหน่าย ประกอบกับจำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัท ส. ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ของบริษัท ส. ส่วนคำว่าโบรคเกอร์ หมายถึงนายหน้าประกอบกับจำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์เป็นนายหน้า ความสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสองจึงอยู่ในลักษณะจำเลยที่ 1 เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นนายหน้าในการขายรถยนต์ให้

โจทก์ซื้อรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ผ่านทางจำเลยที่ 2 ผู้เป็นนายหน้าของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบมอบชุดจดทะเบียนแก่โจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ในการค้าขาย นายหน้าจำเลยที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลส์ จำกัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน การจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวจำเลยที่ ๑ ได้แสดงออกโดยปริยายหรือแสดงออกชัดแจ้งแก่บุคคลทั่วไปว่าให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ บริษัทสยามกลการและนิสสันเชลส์ จำกัด ได้ประกอบรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน รุ่นบิกเอ็ม เอส.เอ.ซี. ๐๖๘๓๙๙ เลขตัวถัง เค.ที.จี.ดี.๒๑ - อี.๔๓๙๑๕ เลขเครื่องยนต์ ๖๒๗๗๕๓๐ และได้ส่งมอบรถยนต์พร้อมชุดจดทะเบียนให้แก่จำเลยที่ ๑ เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป จำเลยที่ ๑ ได้ส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๒ เพื่อจำหน่ายแต่ยังไม่ส่งมอบชุดจดทะเบียนให้แก่จำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๘ โจทก์ได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากจำเลยที่ ๒ ในราคา ๓๓๕,๐๐๐ บาท ได้ชำระราคาและรับรถยนต์ไปแล้ว จำเลยที่ ๒ อ้างว่า เอกสารชุดจดทะเบียนอยู่กับจำเลยที่ ๑ แต่จนบัดนี้โจทก์ก็ยังไม่ได้รับเอกสารจากจำเลยทั้งสอง โจทก์ซื้อรถยนต์มาเพื่อใช้ขนสินค้าและเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสอง ทำให้โจทก์ไม่สามารถไปจดทะเบียนรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกได้จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์ได้ เป็นเหตุให้โจทก์ต้องว่าจ้างรถยนต์ของผู้อื่นมาใช้ในอัตราค่าจ้างวันละ ๓,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันมอบชุดจดทะเบียนรถยนต์นิสสัน รุ่นบิกเอ็ม เอส.เอ.ซี. ๐๖๘๓๙๙ เลขตัวถัง เค.ที.จี.ดี.๒๑ - อี.๔๓๙๑๕ เลขเครื่องยนต์ ๖๒๗๗๕๓๐ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่โจทก์และร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ ๓,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบชุดจดทะเบียนแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับจำเลยที่ ๑ โจทก์ซื้อรถยนต์จากจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยแสดงออกโดยชัดแจ้ง

หรือโดยปริยายว่าจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนหรือนายหน้าของจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๒  
ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวจากจำเลยที่ ๑ แล้วส่งจ่ายเช็คชำระราคารถยนต์มีเงื่อนไขว่า  
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังไม่โอนจนกว่าจำเลยที่ ๑ จะได้รับเงินตามเช็คปรากฏว่าเช็ค  
เรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ส่งมอบชุดจดทะเบียนให้แก่จำเลยที่ ๒ โจทก์ไม่  
เคยว่าจ้างรถยนต์ผู้อื่น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบชุดจดทะเบียนรถยนต์นิส  
สัน รุ่นบิกเอ็ม เอส.เอ.ซี. ๐๖๘๓๙๙ เลขตัวถัง เค.ที.จี.ดี.๒๑ - อี.๔๓๙๑๕ เลข  
เครื่องยนต์ ๖๒๗๗๕๓๐ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่โจทก์ และให้ร่วมกันชำระค่า  
เสียหายเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะส่งมอบชุดจดทะเบียนแก่  
โจทก์

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้เถียงกันฟังเป็นยุติว่า  
บริษัทสยามกลการและนิสสันเชลส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบรถยนต์ตามฟ้องโจทก์ซึ่ง  
รถยนต์ตามฟ้องจากจำเลยที่ ๒ ในราคา ๓๓๕,๐๐๐ บาท โจทก์ชำระราคาครบถ้วน  
และได้รับมอบรถยนต์ไว้แล้ว จำเลยที่ ๒ รับรถยนต์คันดังกล่าวมาจากจำเลยที่ ๑ โดย  
ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าส่งจ่ายเงินจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ให้ไว้แก่จำเลยที่ ๑ แต่  
จำเลยที่ ๑ เรียกเก็บเงินตามเช็คเอกสารหมายเลข ๑ ไม่ได้ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบ  
ครองเอกสารชุดจดทะเบียนรถยนต์คันที่โจทก์ซื้อ

มีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๒ ส่งมอบชุดจดทะเบียนแก่ โจทก์หรือไม่ เห็นว่า นายยุทธกร ธีรภูมิกุลรักษ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่า วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๘ โจทก์ซื้อรถยนต์ตามฟ้องจากจำเลยที่ ๒ โดยขายรถยนต์ของโจทก์ให้จำเลยที่ ๒ ในราคา ๗๕,๐๐๐ บาท ถือเป็นเงินมัดจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ โจทก์ชำระราคาส่วนที่ค้างทั้งหมดให้จำเลยที่ ๒ และนายชลอชาญเวโรจน์ กรรมการผู้จัดการจำเลยที่ ๑ เบิกความว่า จำเลยที่ ๒ ส่งรถยนต์คันที่โจทก์ซื้อจากจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๘ โดยออกเช็คเอกสารหมายเลข ๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๘ สั่งจ่ายเงินจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท มอบให้จำเลยที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า หลังจากโจทก์วางเงินมัดจำแล้วจำเลยที่ ๒ จึงส่งรถยนต์คันดังกล่าวมาจากจำเลยที่ ๑ และออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าถึง ๗ เดือนเศษ มอบให้จำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้โจทก์จึงร้องเรียนไปยังนายพรเทพพรประภา ประธานกรรมการบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลล์จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบรถยนต์คันที่โจทก์ซื้อ ต่อมาบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลล์ จำกัด มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๒ แจ้งโจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ (ดิลเลอร์) ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับจำเลยที่ ๒ (โบรคเกอร์) เพื่อเจรจาใช้หนี้ให้โจทก์ หากโจทก์ประสงค์ซื้อรถยนต์นิสสันในครั้งต่อไปขอให้ติดต่อกับจำเลยที่ ๑ โดยตรง เพราะจำเลยที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายจากบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลล์ จำกัดแล้ว ข้อความในเอกสารหมายเลข จ.๑๒ ที่ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นดิลเลอร์ของบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลล์ จำกัด โดยจำเลยที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายจากบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลล์ จำกัด แล้วพอแปลคำว่า ดิลเลอร์ ได้ว่า หมายถึงผู้จำหน่าย ประกอบคำเบิกความของนายชลอที่ว่าจำเลยที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันของบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลล์ จำกัด ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ของบริษัทสยามกลการและนิสสันเชลล์ จำกัด ส่วนคำว่าโบรคเกอร์นั้นนายชลอเบิกความว่า หมายถึงนายหน้าประกอบกับ

หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี เอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข ๔ (ตรงกับเอกสารหมายเลข จ.๔) ระบุวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๒ ในข้อ ๓ ว่าเป็นนายหน้า และจำเลยที่ ๑ ไม่น่าสืบปฏิเสธข้อความในเอกสารหมายเลข จ.๑๒ ว่าไม่เป็นความจริง ดังนั้นความสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสองที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข จ.๑๒ จึงอยู่ในลักษณะจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ของบริษัทสยามกลการและนิสสัน เซลส์ จำกัด โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นนายหน้าในการขายรถยนต์ให้จำเลยที่ ๑ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์ซื้อรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ผ่านทางจำเลยที่ ๒ ผู้เป็นนายหน้าของจำเลยที่ ๑ ส่วนเช็คเอกสารหมายเลข ล.๑ นั้น ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ ออกเช็คเอกสารหมายเลข ล.๑ ชำระราคารถยนต์คันที่นำมาขายให้โจทก์ตามที่จำเลยที่ ๑ อ้าง แต่เช็คดังกล่าวมีลักษณะเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่จำเลยที่ ๑ เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบมอบชุดจดทะเบียนแก่โจทก์ ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกา คดีสำหรับจำเลยที่ ๒ ถึงที่สุดแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๒ รับผิดชอบมอบชุดจดทะเบียนแก่โจทก์ด้วย

พิพากษายืน.

(ธาดา กษิตินนท์-ธาดา กษิตินนท์-หัสดี ไกรทองสุข)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายประเสริฐ เลิศพูนวศิน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น